

1500168-82.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... nortear a aferição do juízo em relação ao tráfico de entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes diante da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Assim, não existem causas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500168-82.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-82.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013903/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 22471943
- 01º D.P. CARAPICUIBA, 240/22/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2013903 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUSA DAMASCENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

BRUNO DE SOUSA DAMASCENO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, ao que consta, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 12h50min, na Estrada Jataí, altura do nº 10, Área Rural, nessa cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 157 (cento e cinquenta e sete) porções de Cocaína, 35 (trinta e cinco) porções de Crack e 152 (cento e cinquenta e duas) porções de Maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022, oportunidade em que designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 91/92).

O réu foi citado (fls. 109) e apresentou defesa preliminar em audiência.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu, interrogado ao final.

Em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia sem aplicação do privilégio, em regime fechado.

De seu lado, a Defensoria pleiteou a absolvição por falta de provas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente.

Ao término da instrução criminal, é inevitável a conclusão de que a materialidade ficou suficientemente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/42), registro de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de constatação (fls. 33/36) e pelo laudo pericial definitivo (fls. 104/107), o qual constatou que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

A autoria também é certa.

Durante o interrogatório policial, o réu confessou o crime dizendo que foi abordado pelos guardas municipais enquanto realizava a venda dos entorpecentes apreendidos (fls. 08/09).

Em Juízo, o réu confessou a prática delitiva. Alegou que estava precisando de dinheiro, pois sua mãe estava desempregada, motivo pelo qual estava fazendo bicos. Em razão da necessidade que passava, foi vender drogas nesse dia, quando foi preso. A versão apresentada pelo réu foi corroborada pelas demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, em especial, pelos depoimentos dos guardas civis que foram claros e uníssonos em contar como se deu a investigação que levou ao encontro do acusado.

O guarda municipal MICHAEL reconheceu o réu e narrou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, em motocicletas, quando viram o réu correndo. Ele tentou derrubar os guardas da moto, mas foi capturado. Com ele foi encontrada a droga apreendida. O réu confessou a traficância, informando que o fazia por precisar de dinheiro já que sua mulher estava grávida.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda FELIPE.

Ficou claro que ambos os guardas narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos, bem como acrescentaram que não conheciam o acusado até a data dos fatos. O relato dos guardas foi firme, coerente e detalhado.

A palavra dos guardas civis é digna de fé e não há qualquer prova, motivo ou indício de que os guardas tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicar o réu, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A materialidade e a autoria do crime de uso de substância entorpecente restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). 3. Dosimetria da pena estabelecida de modo correto. 4. Improvimento do recurso Ministerial, com reconhecimento, de ofício, da prescrição.”(TJ-SP 00033636320148260144 SP 0003363- 63.2014.8.26.0144, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/03/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2018).

Não faz sentido crer que os guardas municipais incriminem uma pessoa inocente que não conhecem nem tem relação e deixem os verdadeiros culpados impunes. Os guardas, outrossim, apresentaram versão detalhada que não sofreu mácula pelas provas acostadas aos autos.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação ao tráfico de entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes diante da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Assim, não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da desclassificação e absolvição.

Passo, pois, a dosagem das penas.

No que diz respeito às circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, devem ser considerados com preponderância a quantidade e natureza da droga apreendida. A natureza e a quantidade são as piores possíveis. O réu foi encontrado com 35 (trinta e cinco) porções de crack, substância hoje que é tratada como uma epidemia, tendo em vista o baixo valor, alto poder viciante e consequências nefastas provocadas aos seus usuários – os quais, após pouco tempo de vício, são vistos andando pelas ruas como zumbis, enseja no desencadeamento de diversas doenças em razão da fragilidade a qual impõe aos seus usuários, que não raras vezes são levados à morte, além de 35 (trinta e cinco) porções de Crack e 152 (cento e cinquenta e duas) porções de Maconha. Tendo em vista que o réu é duplamente reincidente (fls. 84/86), considero uma delas como Maus Antecedentes. As demais circunstâncias não são desfavoráveis ao réu. Contudo, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a confissão com a outra reincidência, para manter a pena provisória.

Não existem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, não sendo caso de tráfico privilegiado diante da reincidência.

Ante o montante de pena fixado, a circunstância judicial negativa e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena (art. 33, §2º, inciso "a", do CP).

Pelas mesmas razões e a teor do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, inadmissível, a concessão de "Sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado BRUNO DE SOUSA DAMASCENO à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos e considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e permanecem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra.

Transitado em julgado para a Acusação, expeça-se guia de recolhimento provisória, para que possa ser agendado eventual benefício na execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perda dos valores apreendidos em favor da União.

Oficie-se, para tal fim.

P.I.C.

Carapicuíba, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA